

1500452-62.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003129/2022 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 22272811 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 55/22/374

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE SOUZA CONCEIÇÃO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500452-62.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500452-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003129/2022 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 22272811 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 55/22/374

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE SOUZA CONCEIÇÃO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 104/2022

DANIEL DE SOUZA CONCEIÇÃO está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 99-101, segundo a qual "[...] no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 16h, na rua Marcelo Bernardini, número 700, Parelheiros, nesta cidade e comarca, DANIEL DE SOUZA CONCEIÇÃO, qualificado a fl.

20, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, 99 porções de cocaína, 28 porções de maconha e 44 porções de crack, substâncias estas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26. Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, momento em que avistaram o denunciado sentado na calçada, o qual, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga. Durante a abordagem, em posse do denunciado, foram localizadas 03 porções de cocaína e 02 porções de maconha e ao seu lado, no interior de uma sacola foram encontradas as demais porções de substâncias entorpecentes, por ele guardadas para fins de tráfico. Questionado, confessou que estava praticando a venda de entorpecentes pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), por dia. Interrogado em sede policial, o denunciado negou os fatos (fl. 17). A natureza das substâncias apreendidas, variedade, a quantidade, a forma de acondicionamento, a dinâmica e as circunstâncias da prisão, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 25-26, fotografia de fls. 34, laudo de constatação provisória de fls. 03-06 e laudo químico toxicológico de fls. 118-120.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 170-171), citado o réu (fls. 185-188), a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

A prova oral concluída ao longo da instrução criminal reconstitui a ação policial norteada por atributos de legalidade e isenção, porém, desprovido seu conteúdo de apontamento necessário à certeza de que as drogas apreendidas em local diverso pertencessem ao réu, restando, tão somente, indícios.

Nesse sentido, os policiais militares Mauro Emiliano Vasconcelos Da Rocha e Jefferson Dos Santos Silva relataram em juízo que realizavam o patrulhamento na região e, ao passarem pelo local descrito na denúncia, observaram a presença do réu que demonstrou ser a aproximação policial motivação para que tentasse sair em fuga. Por isso, desembarcando das viaturas, os depoentes o detiveram e, em seu poder estavam poucas porções de maconha e cocaína. Indagado, o réu negou envolvimento com a traficância e se dizia usuário, estando no local para adquirir as porções consigo apreendidas, saldo engano, como se referiu o policial militar Jefferson, duas porções de cocaína e outra de maconha. Posteriormente, o apoio solicitado pelos depoentes chegou ao local, especialmente, por se tratar de um local perigoso e, por isso, solicitado. Junto ao local no qual o réu estava sentado, na via pública, havia um arbusto no qual fora encontrada uma sacola contendo as drogas de igual espécie e forma de acondicionamento como aquelas que foram apreendidas em poder do réu, ao final, vindo a confessar informalmente que as tivesse com a finalidade de mercancia.

O policial militar Mauro, com transparência, relatou em juízo que, em um primeiro momento, dava-se crédito à possível condição de usuário alegada pelo réu. Mas, posteriormente, diante do encontro das demais drogas, como acima citado e a confissão informal, convenceram-se de que fosse autor da traficância.

Em juízo, o réu negou que praticasse o tráfico de drogas e alegou que trouxesse as drogas para consumo próprio. Disse ter visualizado os policiais e correu e encontraram o restante das drogas como narraram. Asseverou ter sido submetido a procedimento por ato infracional junto à Vara da Infância e Juventude, mas, não iria responder por qual tipo penal, sendo essa a versão de igual teor ofertada em sede policial, ocasião em que admitiu ter sido submetido à medida sócio educativa pela prática de tráfico de drogas - folha 17.

Esse é o contexto probatório concluído ao longo do contraditório e do qual não se extrai mácula às palavras policiais, mas, exatamente pela dinâmica que narraram, tem-se margem a que pudessem ter surpreendido o réu em dinâmica compatível com a condição de usuário e, acreditando os agentes da lei, em um momento primeiro, fosse o réu usuário, não se tem a certeza de que não houvesse dinâmica outra relacionando as demais drogas a terceiros, não percebida pelos agentes da lei. Sequer restou

clara a relação entre o local de apreensão da maior quantidade da droga e arbusto e, distância desses ao local no qual o réu se encontrava ao ser visualizado pelos policiais militares.

As testemunhas se referem ao encontro da quantia de R\$115,00. Todavia, não há referência a esse objeto na denúncia, inviabilizando a análise das provas com vinculação à quantia apreendida em auto de exibição e apreensão formalizado nas folhas 25/26.

Desse modo, poderia eventualmente ser o réu responsável pela traficância naquele local, porém, não reconstituída a dinâmica prisional a corroborar a suposição, prevalecendo, em favor do acusado, o benefício da dúvida.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo DANIEL DE SOUZA CONCEIÇÃO com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de levantamento do valor apreendido.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA